

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8358/2538

นาย ประชา ดัง ตา กับพวก
นาย สังวาลย์ อรุณศ รี สมบูรณ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 422, มาตรา 438, มาตรา 443

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (2), มาตรา 90 เดิม, มาตรา 248

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 39

ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ร่วมชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพแก่โจทก์ทั้งสองจำนวน 27,033.33 บาทและให้จำเลยที่ 2 ร่วมชดใช้ค่าขาดไร้อุปการะแก่โจทก์ทั้งสองจำนวน 192,000 บาท ซึ่งเท่ากับให้ร่วมชดใช้ค่าขาดไร้อุปการะแก่โจทก์คนละ 96,000 บาท เมื่อจำเลยที่ 2 ฎีกาขอให้ยกฟ้องทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาสำหรับจำเลยที่ 2 กับโจทก์แต่ละคนจึงไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามมิให้จำเลยที่ 2 ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ประมาทเลินเล่อหรือหากมีส่วนประมาทเลินเล่อก็เพียง 1 ใน 4 ส่วน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพไม่เกิน 20,000 บาท ค่าขาดไร้อุปการะของโจทก์ทั้งสองรวมกันไม่เกิน 1,200 บาทต่อเดือน เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย โจทก์ทั้งสองได้ระบุอ้างบัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดการศพผู้ตายไว้ในบัญชีระบุพยานโดยชอบแล้ว แม้มิได้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 3 วัน อันเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 90(เดิม) วรรคแรก แต่โจทก์ทั้งสองก็อ้างส่งเอกสารดังกล่าวต่อศาลในวันสืบพยานนัดแรกซึ่งโจทก์ทั้งสองมีหน้าที่สืบก่อน

เอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดี
จำเลยที่ 2 มีโอกาสจะชักค้ำพยานโจทก์เกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวและมีโอกาสที่จะ
นำสืบหักล้างเอกสารดังกล่าวได้ การรับฟังพยานเอกสารเช่นว่านี้จึงไม่ทำให้จำเลยที่
2 เสียเปรียบแต่ประการใด ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลจึงมีอำนาจที่
จะรับฟังบัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดการศพผู้ตายตามเอกสารดังกล่าวได้ตามมาตรา
87(2) แม้ผู้ตายมิได้ขับรถจักรยานยนต์ล้าเข้าไปในช่องทางเดินรถของรถยนต์
โดยสารก็ตาม แต่การที่ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์แล่นมาด้วยความเร็วสูงผ่านโค้ง
ก่อนถึงที่เกิดเหตุและไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย และเมื่อรถสวนกันก็ไม่ชิดด้านซ้าย
ของทางเดินรถ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายจึงเกิดชนกับรถยนต์โดยสารที่
จำเลยที่ 1 ขับสวนทางมา ถือได้ว่าผู้ตายมีส่วนประมาทเล็กน้อย การกำหนดค่า
ขาดไร้อุปการะย่อมกำหนดตามฐานะของผู้ตายและฐานะของผู้มีสิทธิได้รับการ
อุปการะเลี้ยงดู ถ้าหากเคยได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจริงก็นำมาพิจารณาประกอบด้วย
ส่วนระยะเวลาในอนาคตที่จะคำนวณค่าขาดไร้อุปการะเป็นจำนวนเดียวนั้น ก็ต้อง
พิจารณาว่าตามความหวังที่มีเหตุผลหากผู้ตายมีชีวิตอยู่จะให้การอุปการะเลี้ยงดูได้
เพียงใด และเป็นเวลานานเท่าใด

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นบิดาและมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย
ปริญญา ตั้งตาผู้ตาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้ง
สองเป็นเงิน 650,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 9
มีนาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า เหตุรถเฉี่ยวชนกันมิใช่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 แต่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ตายที่ขับรถจักรยานยนต์ไปตามถนนมุขมนตรีด้วยความเร็วสูง และเมื่อแล่นมาก่อนถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งผู้ตายไม่ชะลอความเร็วของรถลงและไม่ขับชิดขอบทางด้านซ้าย กลับขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงและแล่นล้ำเส้นกึ่งกลางถนนเข้าไปในช่องเดินรถของจำเลยที่ 1 เป็นเหตุให้รถยนต์โดยสารกับรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกัน ค่าใช้จ่ายในการปลงศพของผู้ตายอย่างสูงไม่เกิน 5,000 บาท ค่าขาดไร้อุปกรณ์ที่เรียกร้องมาเป็นการคาดการณ์ที่สูงกว่าความเป็นจริงค่าขาดไร้อุปกรณ์สำหรับโจทก์ทั้งสองรวมแล้วไม่เกินคนละ 20,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 219,033.33 พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 9 มีนาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2534 จำเลยที่ 1 ลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน 10 - 0895 นครราชสีมาในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ไปตามถนนมุขมนตรีแล้วเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์คันที่นายปริญญา ดังดา ขับสวนทางมาเป็นเหตุให้นายปริญญาถึงแก่ความตาย สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 2 นั้น เห็นว่า ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ร่วมชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพแก่โจทก์ทั้งสองจำนวน 27,033.33 บาท และให้จำเลยที่ 2 ร่วมชดใช้ค่าขาดไร้อุปกรณ์แก่โจทก์ทั้งสองจำนวน 192,000 บาท ซึ่งเท่ากับให้ร่วมชดใช้ค่าขาดไร้อุปกรณ์แก่โจทก์คนละ 96,000 บาท เมื่อจำเลย

ที่ 2 ฎีกาขอให้ยกฟ้อง ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาสำหรับจำเลยที่ 2 กับโจทก์แต่ละคนจึงไม่เกิน 200,000 บาท ห้องห้ามมิให้จำเลยที่ 2 ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งซึ่งจำเลยที่ 2 ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้ประมาณเงินเลื้อหรือหากมีส่วนประมาณเงินเลื้อก็เพียง 1 ใน 4 ส่วน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพไม่เกิน 20,000 บาท ค่าขาดไร้อุปการะของโจทก์ทั้งสองรวมกันไม่เกิน 1,200 บาท ต่อเดือน เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยคงรับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 2 เฉพาะในข้อกฎหมายตามที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าบัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดการศพผู้ตายเอกสารหมาย จ.7 โจทก์ทั้งสองจัดทำขึ้นเองและไม่ส่งสำเนาให้จำเลยที่ 2 ก่อนสืบพยานไม่น้อยกว่า 3 วัน ไม่ควรรับฟัง เห็นว่า โจทก์ทั้งสองได้ระบุนำบัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดการศพผู้ตายไว้ในบัญชีระบุพยานโดยชอบแล้ว แม้มิได้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 3 วัน อันเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90(เดิม) วรรคแรก แต่โจทก์ทั้งสองก็อ้างส่งเอกสารดังกล่าวต่อศาลในวันสืบพยานนัดแรก โจทก์ทั้งสองมีหน้าที่นำสืบก่อนเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดีจำเลยที่ 2 มีโอกาสจะซักค้านพยานโจทก์เกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวและมีโอกาสที่จะนำสืบหักล้างเอกสารดังกล่าวได้ การรับฟังเอกสารเช่นว่านี้จึงไม่ทำให้จำเลยที่ 2 เสียเปรียบแต่ประการใด ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลจึงมีอำนาจที่จะรับฟังบัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดการศพผู้ตายเอกสารหมาย จ.7 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87(2)

ส่วนปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองประการแรกมีว่าเหตุที่รถชนกันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ตายด้วยหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ตายมิได้ขับรถจักรยานยนต์ล้ำเข้าไปในช่องเดินรถของรถยนต์โดยสาร แต่อย่างไรก็ดีปรากฏตามรายงานการสอบสวนคดีอาญาเอกสารหมาย ล.2 ว่า ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์แล่นมาด้วยความเร็วสูงผ่านโค้งก่อนถึงที่เกิดเหตุ และไม่ชิดขอบ

ทางด้านซ้าย แสดงให้เห็นว่าผู้ตายขับรถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูงและเมื่อรถสวนกันก็ไม่ชะลอตัวด้านซ้ายของทางเดินรถซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายจึงเกิดชนกับรถยนต์โดยสารที่จำเลยที่ 1 ขับสวนทาง มาถือได้ว่าผู้ตายมีส่วนประมาท เลินเล่อด้วย

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองประการสุดท้ายมีว่าโจทก์ทั้งสองควรได้รับค่าขาดไร้อุปการะเพียงใด โจทก์ทั้งสองฎีกาว่าควรกำหนดให้โจทก์ทั้งสองคนละ 2,500 บาทต่อเดือน เห็นว่าการกำหนดค่าขาดไร้อุปการะย่อมกำหนดตามฐานะของผู้ตายและฐานะของผู้มีสิทธิได้รับการอุปการะเลี้ยงดูถ้าหากเคยได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจริงก็นำมาพิจารณาประกอบด้วย ส่วนระยะเวลาในอนาคตที่จะคำนวณค่าขาดไร้อุปการะเป็นจำนวนเดียวนั้น ก็ต้องพิจารณาว่าตามความหวังที่มีเหตุผลหากผู้ตายมีชีวิตอยู่จะให้การอุปการะเลี้ยงดูได้เพียงใดและเป็นเวลานานเท่าใด คดีนี้โจทก์ทั้งสองไม่ได้นำเสนอให้ปรากฏว่าหากผู้ตายมีชีวิตอยู่จะให้การอุปการะเลี้ยงดูโจทก์ทั้งสองได้เพียงใด แต่เมื่อพิจารณาถึงอายุและการศึกษาของผู้ตายซึ่งขณะเกิดเหตุผู้ตายอายุ 19 ปีเศษ กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 เมื่อผู้ตายสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพแล้วย่อมสามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูโจทก์ทั้งสองได้ตามสมควร ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบโจทก์ทั้งสองคนละ 1,200 บาท ต่อเดือนเป็นเวลา 10 ปี แต่ต้องรับผิดชอบเพียง 2 ส่วนใน 3 ส่วน รวมเป็นเงินจำนวน 192,200 บาท นั้น เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

พิพากษายืน

(สวรค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ